

(19)

**AHMAD TAJUDDIN BIN MUSTAFA LWN. FARIDAH AINY BINTI
JAUDIN**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 September 2020 bersamaan 7 Safar 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0098-2018]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Perayu : Pn. Yusmawati Binti Ab.Illah daripada
Tetuan Yusma & Associates.**

**Peguam Syarie Responden : Tn. Mohd Ridhwan Bin Husin daripada
Tetuan Azmi Mawaddah Rizz & Associates.**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 27/7/2018. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10100-017-0477-2015 yang diberikan pada 17/7/2018 berhubung dengan tuntutan harta sepencarian. Serahan Notis Rayuan kepada Responden telah dibuat melalui tampalan pada 25/2/2019 dan iklan di akhbar pada 23/2/2019.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah diserahkan kepada Perayu pada 14/3/2019 dan Perayu telah terlewat untuk memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh yang dibenarkan. Pada 16/7/2020, Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan melalui kes Permohonan No. : 10000-077-0035-2019 telah ditolak oleh

Mahkamah Rayuan Syariah dengan kos diawardkan kepada Responden sebanyak RM3,000.00.

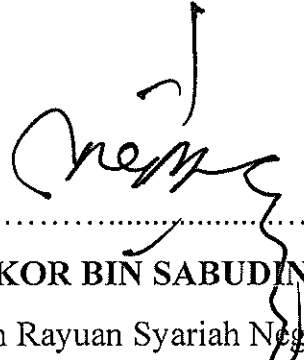
[3] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa situasi tersebut telah mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

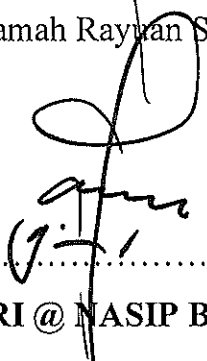
Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- 
-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor